

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 734/2537 นางสาว ม้วน จันทร์ เปล่ง
บริษัท บดินทร์ฟุตแวร์ คอร์ปอเรชั่น
จำกัด

โจทก์

จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47(4)

เดิมจำเลยกำหนดให้วันที่ 4 และ 5 มิถุนายน 2536 เป็นวันหยุดตามประเพณี แต่จำเลยมีความจำเป็นต้องให้ลูกจ้างมาทำงานในวันดังกล่าวจึงได้ขออนุญาตต่อแรงงานจังหวัด แรงงานจังหวัดอนุญาต แสดงว่าจำเลยยังถือว่าวันที่ 4 และ 5 มิถุนายน 2536 เป็นวันหยุดตามประเพณีของจำเลยอยู่ แต่ในขณะเดียวกันจำเลยก็มีประกาศเปลี่ยนแปลงวันหยุดประเพณีดังกล่าวเป็นวันที่ 2 และ 6 กรกฎาคม 2536 แทน และสภาพแรงงานที่โจทก์เป็นสมาชิกได้มีหนังสือคัดค้านการที่จำเลยประกาศเปลี่ยนแปลงวันหยุดดังกล่าวด้วยเหตุการณดังกล่าวน่าจะสร้างความสับสนแก่ลูกจ้างของจำเลยรวมทั้งโจทก์ด้วยว่า วันที่ 4 และ 5 มิถุนายน 2536 เป็นวันหยุดตามประเพณีหรือไม่และจะต้องมาทำงานในวันนั้นหรือไม่ ดังจะเห็นได้จากบัญชีรายชื่อลูกจ้างที่ไม่มาทำงานในวันดังกล่าวมีจำนวนถึง 169 คน กรณีจึงไม่พอที่จะถือว่าโจทก์ละทิ้งหน้าที่ในวันที่ 4 และ 5 มิถุนายน 2536 โดยไม่มีเหตุอันสมควร การกระทำของโจทก์ไม่เข้าข่ายยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(4)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 จำเลยได้จ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายวันละ 143 บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน ต่อมาวันที่ 16 มิถุนายน 2536 จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าและไม่จ่ายค่าชดเชย โจทก์มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเป็นเงิน 24,740 บาท และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 30 วัน เป็นเงิน 4,290 บาท และกรณีเป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม โจทก์ขอคิดค่าเสียหายตามอายุงานปีละเดือนเป็นเงิน 17,160 บาท ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชย 24,740 บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 4,290 บาท และค่าเสียหาย 17,160 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยกำหนดวันจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ 5 และวันที่ 20 ของเดือน ไม่ใช่ทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 เหตุที่เลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์ละทิ้งหน้าที่ในวันที่ 4 วันที่ 5 และวันที่ 7 มิถุนายน 2536 โดยไม่มีเหตุอันสมควรและไม่ลาให้ถูกต้อง โดยในวันที่ 4 และวันที่ 5 มิถุนายน 2536 เดิมจำเลยกำหนดเป็นวันหยุดตามประเพณีแต่เนื่องจากจำเลยมีความจำเป็นต้องเร่งการผลิตสินค้าให้ทันตามความต้องการของลูกค้า จำเลยจึงมีคำสั่งให้ลูกจ้างทั้งหมดทำงานในวันดังกล่าว โดยจำเลยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และปิดประกาศให้ลูกจ้างทราบแล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน 24,740 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย ค่าขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาในชั้นนี้เพียงว่าการที่โจทก์ไม่ไปทำงานในวันที่ 4 วันที่ 5 และวันที่ 7 มิถุนายน 2536 เป็นการละทิ้งหน้าที่สามวันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือไม่ ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าเดิมจำเลยกำหนดให้วันที่ 4 และวันที่ 5 มิถุนายน 2536 เป็นวันหยุดตามประเพณี ต่อมาจำเลยมีความจำเป็นต้องให้ลูกจ้างมาทำงานในวันหยุดดังกล่าวจึงได้ขออนุญาตต่อแรงงานจังหวัดสมุทรปราการในฐานะผู้ซึ่งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมาย แรงงานจังหวัดสมุทรปราการอนุญาตให้จำเลยให้ลูกจ้างทำงานในวันที่ 4 และวันที่ 5 มิถุนายน 2536 ได้ดังนี้แสดงว่า จำเลยยังคงถือว่าวันที่ 4 และวันที่ 5 มิถุนายน 2536 เป็นวันหยุดตามประเพณีของจำเลยอยู่แต่ในขณะเดียวกันจำเลยก็มีประกาศเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีดังกล่าวเป็นวันที่ 2 และวันที่ 3 กรกฎาคม 2536 แทนและสหภาพแรงงานบดินทร์ฟุตแวร์ที่โจทก์เป็นสมาชิกก็ได้มีหนังสือคัดค้านการที่จำเลยประกาศเปลี่ยนแปลงวันหยุดดังกล่าวด้วยเหตุการณดังกล่าวน่าจะสร้างความสับสนแก่ลูกจ้างของจำเลยรวมทั้งโจทก์ด้วยว่า วันที่ 4 และวันที่ 5 มิถุนายน 2536 เป็นวันหยุดตามประเพณีหรือไม่ และจะต้องมาทำงานในวันนั้นหรือไม่เพียงใดดังจะเห็นได้จากบัญชีรายชื่อลูกจ้างที่ไม่มาทำงาน เอกสารหมายเลข 5 ว่ามีลูกจ้างไม่ได้มาทำงานในวันดังกล่าวถึง 169 คน กรณีจึงไม่พอที่จะถือว่าโจทก์ละทิ้งหน้าที่ในวันที่ 4 และวันที่ 5 มิถุนายน 2536 โดยไม่มีเหตุอันสมควรการกระทำของโจทก์จึงไม่เข้าข่ายยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(4) ศาลแรงงานกลางพิพากษาชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชลอ บุญยเนตร-ชลิต ประไพศาล-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ